ИВАНОВА
ИННА
ИВАНОВНА
Подписано цифровой подписью: ИВАНОВА ИННА ИВАНОВНА
Дата: 2026.03.13 15:40:43 +08'00'

ИП Иванова Инна Ивановна
Образовательный центр Бурый мишка
ИНН 381109260061 ОГРНИП 318385000051908

664009, г. Иркутск, ул. Советская 170/1, 1 этаж
+7(950)130-22-74, emia-irk@bk.ru

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 05.09.2025 № 1/4

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг (далее – платные услуги) в Образовательном центре Бурый мишка (ИП Иванова И.И.) (далее – центр) обучающимся в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 09.01.1996 № 2-ФЗ «О защите прав потребителей»;

- Гражданским кодексом РФ;

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Локальными нормативными актами центра.

1.2. Центр оказывает на договорной основе следующие платные услуги:

- дополнительное образование детей по утвержденным дополнительным общеобразовательным программам;

- консультации;

- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

«исполнитель» – центр, осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий платные услуги;

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

2.2. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение.

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг – договор об обучении, заключаемый при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица (далее – договор).

3. Информация о платных образовательных услугах. Порядок заключения договоров

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения по договору);

н) порядок изменения и расторжения договора;

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.6. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию заказчика:

а) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в центре;

б) адрес и телефон центра;

в) образец договора.

3.7. Центр может иметь дополнительные источники финансирования в виде: спонсорской помощи юридических и физических лиц; безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований граждан и организаций; имущества, переданного центру физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования, завещания; продуктов интеллектуального и творческого труда, являющихся результатом деятельности центра.

4. Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1) обеспечить Обучающемуся условия освоения образовательной программы;

4.2.2) осуществить материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1) оплатить услуги в соответствии с договором;

4.3.2) обеспечить своевременную явку Обучающегося на занятия;

4.3.3) бережно относиться к имуществу исполнителя и третьих лиц, следить за действиями ребенка и предупреждать возможное нанесение ущерба имуществу исполнителя и других детей, их родителей;

4.3.4) возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3.5) письменно уведомлять исполнителя в случае необходимости пропуска обучающимся занятий по любым причинам заблаговременно.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1) разрабатывать и утверждать образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых;

4.4.2) требовать оплаты услуг, предусмотренных договором;

4.4.3) считать проведенными пропущенные занятия на условиях, предусмотренных договором;

4.4.4) изменять дату, время и место проведения занятий, предварительно (не менее, чем за 12 часов) уведомив об этом заказчика;

4.4.5) при оказании услуг дополнительно запрашивать у заказчика предоставление необходимой информации;

4.4.6) требовать соблюдения правил внутреннего распорядка для обучающихся.

4.5. Заказчик имеет право:

4.5.1) посещать занятия по согласованию с руководителем, пользоваться информационными материалами, литературой, предоставляемыми исполнителем;

4.5.2) получать необходимую информацию об исполнителе;

4.5.3) требовать от исполнителя исполнения условий договора;

4.5.4) получать от исполнителя дополнительную информацию относительно содержания и порядка проведения занятий.

4.5.5) при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;

4.5.6) заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора;

4.5.7) если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор;

4.5.8) заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;

в) неоднократного (более двух раз) нарушения заказчиком условий договора, а также в случае нарушения заказчиком прав и интересов других участников образовательных отношений.

Уведомление о расторжении договора предоставляется заказчику за один день до даты расторжения.

5. Стоимость услуг. Порядок оплаты. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.

5.1. Центр обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

5.2. Оплату за пребывание в центре и предоставление услуг Обучающемуся могут производить родители, законные лица, их заменяющие, организации, спонсоры и т.д.

Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в договоре.

5.3. Полная оплата за месяц обучения вносится до 25 числа каждого месяца за следующий месяц, с учетом учебных дней.

5.4. Оплата услуг в рассрочку возможна в случае, если заказчик оплачивает оставшиеся 50% от полной стоимости месяца, не позднее 10 числа оплачиваемого периода.

5.5. Предоплата, внесенная за услуги, указанные в договоре, не возвращается заказчику.

5.6. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, другим основаниям. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются настоящим Положением и доводятся до сведения заказчика.

5.7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг:

- стоимость может быть снижена сотрудникам центра - по договоренности в зависимости от количества единовременно обучающихся;

- при проведении акций в центре.

5.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, на очередной учебный год.

6. Заключительные положения.

6.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.

6.2. Контроль за качеством оказания платных образовательных услуг в центре осуществляется его руководителем.

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом руководителя.

6.4. Локальные нормативные акты, регулирующие порядок оказания платных образовательных услуг, утвержденные руководителем центра до принятия и утверждения настоящего Положения, считаются утратившими силу.